

AHMAD MUZAYYAN ABUL AULA (6C)

MASAILUL FIQHIYYAH

23051054

1. Masalah : Hukum memakai E Wallet

Masalah yang dibahas adalah hukum penggunaan e-wallet (dompet digital) dalam Islam, yaitu alat pembayaran elektronik yang digunakan untuk menyimpan saldo uang dan melakukan berbagai transaksi non-tunai seperti pembayaran, transfer, pembelian, hingga top up layanan tertentu. Permasalahan ini termasuk dalam kajian fiqh muamalah kontemporer karena tidak ditemukan secara langsung pada masa Nabi Muhammad saw., sehingga hukumnya ditentukan melalui ijtihad ulama dengan menggunakan metode ushul fiqh.¹ (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*)

2. Pendapat pertama, jelaskan!

Pendapat pertama menyatakan bahwa penggunaan e-wallet hukumnya boleh (mubah), karena e-wallet hanya berfungsi sebagai alat (wasilah) dalam transaksi, bukan sebagai akad yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, e-wallet hanya memindahkan nilai uang dari pengguna ke pihak lain, sehingga kedudukannya sama seperti uang tunai, kartu debit, atau transfer bank. Selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan penipuan, maka hukumnya tetap diperbolehkan.² (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*)

3. Pendapat ke dua, jelaskan!

Pendapat kedua menyatakan bahwa penggunaan e-wallet bisa menjadi tidak boleh (haram), karena dalam praktiknya terdapat fitur-fitur seperti cashback, bonus saldo, potongan harga tertentu, atau keuntungan lain yang muncul dari saldo yang disimpan. Hal ini dikhawatirkan termasuk dalam kategori riba karena adanya tambahan dari uang yang disimpan. Selain itu, ada kemungkinan unsur gharar karena pengguna tidak sepenuhnya memahami bagaimana dana mereka dikelola oleh penyedia layanan.³ (Taqiuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*)

4. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat pertama!

Dalil yang digunakan adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: yang artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*

³ Taqiuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya halal selama tidak mengandung riba. Selain itu, terdapat kaidah fiqh: yang berarti hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.⁴ (QS. Al-Baqarah: 275; Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wan Nazhair*)

5. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat ke dua!

Dalil yang digunakan adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279: yang Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba... jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rosulnya*”

Ditambah hadis Nabi: yang artinya setiap pinjaman yang memberikan manfaat tambahan termasuk riba.⁵ (QS. Al-Baqarah: 278–279; HR. Al-Baihaqi)

6. Metode apa yang dipakai Pendapat pertama untuk menentukan bahwa hukumnya boleh?

Metode yang digunakan adalah qiyas (analogi) dengan menyamakan e-wallet sebagai alat pembayaran seperti uang tunai atau kartu debit, serta menggunakan kaidah fiqh bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Selain itu juga menggunakan pertimbangan masalah mursalah, yaitu melihat manfaat besar bagi masyarakat dalam mempermudah transaksi di era digital.⁶ (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*)

7. Metode pendapat ke dua untuk menentukan bahwa hukumnya tidak boleh?

Metode yang digunakan adalah sadd az-zari’ah, yaitu menutup jalan menuju sesuatu yang haram (riba), serta menggunakan prinsip ihtiyat (kehati-hatian) dalam muamalah agar tidak terjerumus dalam praktik yang meragukan atau mengandung unsur haram.⁷ (Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*)

8. Mengapa ulama pertama memperbolehkan?

Ulama yang memperbolehkan berpendapat bahwa e-wallet hanyalah alat bantu transaksi dan tidak mengubah hakikat akad. Selama tidak ada unsur riba, maka penggunaannya sah. Selain itu, e-wallet memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi modern yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.⁸ (Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Muamalat Kontemporer*)

9. Mengapa ulama ke dua melarang?

⁴ QS. Al-Baqarah: 275; Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wan Nazhair*

⁵ QS. Al-Baqarah: 278–279; HR. Al-Baihaqi

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*

⁷ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Muamalat Kontemporer*

Ulama yang melarang melihat bahwa dalam praktiknya terdapat tambahan manfaat seperti cashback yang bisa dikategorikan sebagai riba, serta adanya ketidakjelasan dalam sistem pengelolaan dana oleh pihak penyedia, sehingga dikhawatirkan merugikan pengguna dan melanggar prinsip syariat.⁹ (Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*)

10. dari sisi mana pendapat pertama lemah?

Kelemahan pendapat ini adalah kurang mempertimbangkan kemungkinan adanya unsur riba atau gharar yang tersembunyi dalam sistem e-wallet, terutama dalam fitur promo, cashback, atau biaya tertentu yang tidak transparan bagi pengguna.¹⁰ (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*)

11. dari sisi mana pendapat ke dua lemah?

Kelemahan pendapat ini adalah terlalu ketat dalam menyikapi perkembangan teknologi, sehingga bisa menghambat kemudahan transaksi dan inovasi, padahal tidak semua sistem e-wallet mengandung unsur yang diharamkan.¹¹ (Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*)

12. dari sisi mana pendapat pertama kuat?

ekuatan pendapat ini adalah sesuai dengan kaidah dasar muamalah (boleh), fleksibel terhadap perkembangan zaman, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari.¹² (Kaidah fiqh muamalah)

13. dari sisi mana pendapat ke dua kuat?

Kekuatan pendapat ini adalah menjaga kehati-hatian dan kehati-hatian ini sangat penting karena riba merupakan dosa besar yang dilarang keras dalam Islam.¹³ (QS. Al-Baqarah: 278)

14. apa sisi persamaan dari kedua pendapat?

Kedua pendapat sama-sama bertujuan menjaga umat Islam agar terhindar dari riba, gharar, dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, hanya saja berbeda dalam cara memandang risiko yang ada.¹⁴ (Prinsip umum fiqh muamalah)

15. siapa saja ulama yang memperbolehkan?

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*

¹¹ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*

¹² Kaidah fiqh muamalah

¹³ QS. Al-Baqarah: 278

¹⁴ Prinsip umum fiqh muamalah

Ulama yang memperbolehkan antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik, serta Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan selama tidak mengandung unsur haram.¹⁵ (Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik)

16. siapa saja ulama yang melarang?

Ulama yang melarang atau lebih berhati-hati di antaranya Taqiyuddin an-Nabhani yang menolak sistem yang mengandung potensi riba dan ketidakjelasan dalam transaksi modern.¹⁶ (*An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*)

17. Analisis pendapat pribadi berdasarkan data nomor 1 sampai nomor 16!

Menurut saya, penggunaan e-wallet itu boleh, karena pada dasarnya hanya alat pembayaran yang mempermudah kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman sekarang semua transaksi sudah serba digital. Tapi kita tetap harus hati-hati, terutama dalam memahami sistemnya, seperti cashback, promo, atau biaya tertentu supaya tidak terjerumus dalam riba. Jadi menurut saya boleh digunakan, tapi harus bijak, tidak berlebihan, dan tetap mengikuti aturan dalam Islam.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik

¹⁶ *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*